

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
2025 MAR 10 A 11:16

MUNICIPIO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo RECURRIDA-DEMANDANTE Vs. CARLOS ROSALY MOLINA H/N/C TALLER Y PIEZAS ROSALY; FULANO DE TAL PETICIONARIO-DEMANDADO	KLA2025- <u>KLAN 20 250 0202</u> Tribunal de Primera Instancia de San Juan NUM. CASO: SJ2025CV00617 SALA: 904 NATURALEZA: Procedimiento Especial MATERIA: Solicitud de Paralización al no contar con un Permiso Único y operar sin permisos ASUNTO: ERROR EN LA DETERMINACIÓN SOBRE la aplicación Artículo 8.4A Ley Núm. 161-2009, según enmendada.
--	--

URGENTE MOTIÓN EN AUXILIO DE JURISDICCIÓN

AL ILUSTRADO TRIBUNAL:

Comparece el peticionario de epígrafe, por conducto del representante legal que suscribe, quien muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

- En el día de hoy, se ha presentado un Recurso de apelación que levanta como **error del Foro de Instancia, declarar ha lugar el auto del injunction y emitir Orden de cese y desista contra el Sr. Carlos Rosaly Molina, de continuar operando el taller de mecánica, hojalatería y/o junker, Taller y Piezas Rosaly, y cualquier otro negocio bajo otro nombre, sin haber obtenido anteriormente el permiso único.**
- Contando con los hechos y en la aplicación del derecho, el TPI debió de haber declarado no ha lugar la petición de injunction.
- Sabemos que la expedición de una Apelación no paraliza automáticamente los procedimientos llevados a cabo en el Tribunal de Primera Instancia, no obstante, la Regla 79 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 20 de julio de 2004, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 79, permite que este Ilustrado emita órdenes en auxilio de jurisdicción para "hacer efectiva su jurisdicción en cualquier asunto pendiente ante sí. . ."
- Es por tal razón, que solicitamos muy respetuosamente a este Ilustrada Curia que haga efectiva su jurisdicción en cuanto a los planteamientos presentados, ordenando la

paralización de los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de esta Ilustrada Curia proceda según intimado.

CERTIFICO: Haber notificado copia fiel y exacta de forma simultánea en ocasión de su presentación a:

- 1- **La Parte Apelada-Demandante** por conducto de su representantes Legales a: Lcdo. ELIEZER ALDARONDO LÓPEZ, Lcdo. SIMONE CATALDI MALPICA, Lcda. DIORANGELIS SANTOS RIVERA, mediante correo certificado con acuse de recibo y/o envió a su correo electrónico:
eliezer.aldarondo@alblegal.net
scataldi@alblegal.net
dsantos@alblegal.net
- 2- **A la Secretaría General del Tribunal de San Juan**, mediante presentación por el sistema SUMAC.

En Ponce, para San Juan, Puerto Rico a 10 de marzo de 2025.



Ramón A. Moreno Berrios

RUA 17887

Paseo del Rey, Apto. 302

Ponce, Puerto Rico 00716

TEL.: (787) 398-4282

oceano552004@yahoo.com